

ОФЕРТА

на оказание информационно-консультационных услуг

г. Санкт-Петербург

в редакции от 25 августа 2026 г.

1. Общие положения

Индивидуальный предприниматель **Озимов Станислав Петрович, ИНН: 781423456597, ОГРНИП: 316784700091210**, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», адресует настоящую оферту по оказанию информационно-консультационных услуг (далее по тексту — «Договор», «Оферта») неопределенному кругу лиц, именуемому в дальнейшем «Заказчик», чья воля будет выражена им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившего готовность воспользоваться услугами Исполнителя.

1.1. Договор является официальным предложением Исполнителя (Офертой) к заключению Договора оказания информационно-консультационных услуг (далее по тексту — «Услуги») и содержит все существенные условия Договора оказания информационно-консультационных услуг.

1.2. Настоящий документ является Офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Договор, акцептованный Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором, не требует последующего оформления в печатном виде на бумажном носителе, обладает юридической силой и считается заключенным Сторонами в простой письменной форме.

1.3. Акцептом настоящей Оферты является осуществление Заказчиком полной и частичной оплаты Услуг Исполнителя в порядке, размере и сроки, указанные в Договоре. С момента поступления денежных средств в счет оплаты оказываемых Услуг на расчетный счет Исполнителя, настоящий Договор считается заключенным между Заказчиком и Исполнителем.

1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора.

1.5. Заказчик понимает, что акцепт Оферты в порядке, указанном в п. 1.3 Оферты, равносителен заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

1.6. Осуществляя акцепт настоящей Оферты, Заказчик подтверждает, что оказание Исполнителем Услуг по настоящему Договору преимущественно дистанционно с использованием программного обеспечения (далее ПО) в виде электронных Услуг полностью соответствует возможности Заказчика пользоваться Услугами, оказываемыми таким способом.

1.7. Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Заказчик подтверждает свои полномочия, дееспособность, достижение возраста 18 лет, факт ознакомления с содержанием информации, содержащейся в настоящем Договоре, а также законное право вступать в договорные отношения с Исполнителем.

1.8. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту — «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу.

1.9. Актуальный текст настоящего документа находится по адресу: <https://defi.ozimov.ru/likvidaciya/>.

1.10. В соответствии с преамбулой Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1: «Потребитель — гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». Таким образом, к отношениям, установленным между Сторонами Договора, не применяются положения Закона РФ «О защите прав потребителей».

1.11. Услуги Исполнителя направлены на использование знаний, полученных в процессе оказания Услуг, в предпринимательской деятельности Заказчика.

1.12. Заказчик подтверждает, что настоящий Договор заключается в целях увеличения (в том числе с нуля) своего заработка, поскольку при оказании услуг предоставляется информация о продажах, о предпринимательской и профессиональной деятельности и прочая коммерческая информация. Поскольку настоящий Договор заключается в коммерческих целях и предполагает получение дохода Заказчиком, Заказчик подтверждает, что отношения между Заказчиком и Исполнителем в рамках настоящего Договора не регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей».

2.

Термины и определения

В целях единого понимания настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

1. **Оферта** — настоящий Договор на оказание информационно-консультационных услуг.
2. **Сайт** — интернет-сайт: совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу: <https://defi.ozimov.ru/likvidaciya/>.
3. **Информационно-консультационные услуги (далее также — «Услуги»)** — услуги Исполнителя под названием «Ликвидация PRO_DEFI» по предоставлению Заказчику доступа к видеозаписям материалов программы «PRO_DEFI 12». Перечень материалов, доступ к которым предоставляется Заказчику, определяется Тарифом и публикуется на Сайте. Услуги включают исключительно предоставление доступа к указанным видеозаписям. Какие-либо иные услуги (в том числе онлайн-эфир, консультационное сопровождение, доступ к чатам или предоставление дополнительных материалов) не входят в состав Продукта и могут предоставляться Исполнителем только на основании отдельного соглашения или иного предложения, размещенного на Сайте.
4. **Акцепт Оферты** — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий по предварительной оплате информационной услуги в размере полной и частичной оплаты. Исполнитель вправе ограничить количество мест, доступных для приобретения по конкретному Тарифу, о чем он размещает информацию на Сайте.
5. **Заказчик** — дееспособное лицо, достигшее 18 лет, изъявившее желание получить Услуги Исполнителя, акцептовавшее Оферту и оплатившее Услуги на нижеописанных условиях.
6. **Информационные материалы** — совокупность текстовых, аудио- и видеоматериалов, разработанных Исполнителем и содержащих данные в соответствии с программой Услуг.

7. **Тариф** — пакет услуг Исполнителя. Сведения о тарифах публикуются Исполнителем на Сайте. Оплата Заказчиком выбранного им тарифа означает его согласие с тем перечнем услуг, которые содержит тариф.
8. **Договор на оказание информационно-консультационных услуг** — Договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление информационно-консультационных услуг, который заключается посредством акцепта настоящей Оферты.
9. **Платформа** — автоматизированная система оказания Услуг в интерактивном режиме, используемая Исполнителем для оказания Услуг, а именно **GETCOURSE (Геткурс)** — программа посредством которой предоставляется доступ к Информационным материалам. Адрес платформы - <https://getcourse.ru/>. Платформа создана с использованием Программы «Геткурс 2.0» (GETCOURSE) <https://getcourse.ru/>, используемой Исполнителем на сервере Лицензиара ООО «Система Геткурс» на условиях простой неисключительной лицензии.
10. Все остальные термины, встречающиеся в тексте настоящего Договора, толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.

3.

Предмет Договора

- 3.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Заказчику силами Исполнителя Услуг по оказанию информационно-консультационных услуг под названием «Ликвидация PRO_DEFI» по предоставлению Заказчику доступа к видеозаписям материалов программы «PRO_DEFI 12», согласно указанному на Сайте Тарифу.
- 3.2. Доступ к Информационным материалам действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты внесения полной оплаты по Договору.
- 3.3. Виды и наименование Услуг, перечень тем, форма реализации Услуг, стоимость, срок оказания Услуг и иные необходимые характеристики занятий указаны на Сайте.
- 3.4. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в наполнение Информационных материалов, существенно не изменяющие их содержание и структуру.
- 3.5. **Услуги по единому Тарифу включают в себя:**
- 3.5.1. Предоставление доступа к видеозаписям материалов программы «PRO_DEFI 12».
- 3.6. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать информационно-консультационные услуги по сети Интернет в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплатить Услуги.
- 3.7. **Услуги считаются оказанными:**
- 3.7.1. В части предоставления доступа к видео и текстовым материалам (Информационным материалам), а именно доступ к Услугам, — в момент отправки Исполнителем электронного письма Заказчику, содержащего ссылку на данные материалы. Материалы считаются полученными, если Заказчику на Платформе предоставлен к ним доступ вне зависимости от фактического открытия материалов Заказчиком.
- 3.8. Услуги оказываются Исполнителем дистанционно через сеть Интернет, посредством программного обеспечения (ПО), в том числе с использованием специального оборудования, программного обеспечения и онлайн-сервисов, используемых Исполнителем. Доступ к соответствующим онлайн-сервисам и

программному обеспечению осуществляется Исполнителем с использованием контактов Заказчика, указанных при покупке Услуг. В рамках исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель передает данные Заказчика сервисам, посредством которых осуществляется оказание Услуг.

3.9. Исполнитель не устанавливает никаких требований и правил приема Заказчика: любой желающий может воспользоваться Услугами Исполнителя.

3.10. Услуги оказываются Заказчику лично либо третьему лицу, в пользу которого Заказчик заключил настоящий Договор.

3.11. Услуги оказываются Исполнителем с привлечением третьих лиц. Заказчик понимает это и соглашается с этим условием. Необходимость привлечения третьих лиц и их кандидатуры определяются Исполнителем по собственному усмотрению.

3.12. Услуги не являются профессиональным обучением по смыслу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Предоставление Услуг не сопровождается итоговой аттестацией и/или выдачей документов об образовании и/или квалификации в соответствии с государственными стандартами обучения, действующими на территории Российской Федерации.

4.

Срок действия Договора

4.1. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до исполнения обязательств Сторонами.

5.

Стоимость оказания Услуг

5.1. Стоимость информационно-консультационных услуг по настоящему Договору указывается на Сайте и может быть изменена Исполнителем в любое время до момента оплаты Услуги Заказчиком в одностороннем порядке.

5.2. Исполнитель предоставляет доступ Заказчику к материалам оплаченных Услуг, размещенным на Сайте при условии 100% предоплаты этой Услуги.

5.3. Оплата услуг по Договору возможна разными вариантами:

5.3.1. 100% предоплата;

5.3.2. Частичная предоплата в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек.

5.4. Стоимость Услуг по единому Тарифу составляет 89 000 (восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. Актуальная стоимость оказываемых Услуг, а также способы оплаты Услуг указываются Исполнителем на Сайте в описании Тарифа.

5.5. Исполнитель предоставляет Заказчику возможность воспользоваться для оплаты Услуг по предоставлению доступа к Информационным материалам Исполнителя кредитными средствами, предоставляемыми банками, в том числе путем предоставления опции «Беспроцентная рассрочка».

5.6. В случае оплаты Услуг с привлечением кредитных средств Исполнитель предоставляет Заказчику скидку в размере процентов по кредиту (в части предоставления опции «Беспроцентная рассрочка»). В случае возврата скидка аннулируется.

5.7. Стоимость Услуг в части предоставления доступа к конкретной Услуге не меняется в случае предоставления Исполнителем Заказчику скидки на весь пакет Услуг в размере процентов по кредиту (в части предоставления опции «Беспроцентная рассрочка»).

5.8. В случае оплаты Услуг Исполнителя путем банковской рассрочки Заказчик самостоятельно оформляет письменные соглашения с соответствующими кредитными организациями.

5.9. Оплата осуществляется Заказчиком путем использования любого из платежных сервисов, доступных на Сайте при оформлении заказа, или перечислением средств на расчетный счет Исполнителя.

5.10. Расходы, в том числе комиссии платежных сервисов, по перечислению Заказчиком денежных средств по данному Договору несет Заказчик.

5.11. Моментом оплаты по настоящему Договору считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.12. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.13. Все расчеты по Договору производятся в валюте Российской Федерации — рублях.

5.14. При оплате Услуг третьим лицом, в частности юридическим лицом, следует обращаться непосредственно к Исполнителю для заключения соответствующего счета-договора в бумажном виде.

5.15. В случае внесения предоплаты в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек и последующей оплаты стоимости Услуг в течение следующих 3 (трех) календарных дней с момента внесения предоплаты. При несвоевременном предоставлении данных для оформления заявки либо при указании недостоверных данных при оформлении заявки настоящий Договор не считается заключенным.

5.16. Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в предоставлении Услуг в случае установления факта передачи им реквизитов для получения Услуг третьим лицам, распространения Заказчиком информации и материалов, полученных им в связи с заключением настоящего Договора, третьим лицам.

5.17. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты, Заказчик дает согласие на получение одного чека оплаты Услуг по признаку «Полный расчет» в момент внесения полной стоимости Услуг.

6.

Порядок оказания Услуг

6.1. Услуги оказываются Исполнителем дистанционно через сеть Интернет, посредством программного обеспечения (ПО), в том числе с использованием специального оборудования, программного обеспечения и онлайн-сервисов, используемых Исполнителем. Доступ к соответствующим онлайн-сервисам и программному обеспечению осуществляется Исполнителем с использованием контактов Заказчика, указанных при покупке Услуг. В рамках исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель передает данные Заказчика сервисам, посредством которых осуществляется оказание Услуг.

6.2. Заказчик получает доступ к Услугам при наличии у него технической возможности воспользоваться этим доступом. В общем случае, для получения Услуг необходимо иметь компьютер PC/Mac или мобильный телефон с доступом в сеть

Интернет со скоростью не менее 256 кбит/с, на котором должна быть установлена программа для просмотра веб-страниц.

6.3. Предоставление Заказчику Услуг в части доступа к Информационным материалам возможно при условии создания им на Платформе GetCourse соответствующей учетной записи (при прохождении процедуры регистрации).

6.4. Заказчик обязан полностью ознакомиться с условиями Оферты до момента регистрации на Платформе GetCourse.

6.5. После оплаты Услуг на указанный Заказчиком адрес электронной почты Исполнитель отправляет письмо, содержащее ссылку, перейдя по которой Заказчик проходит регистрацию на Платформе GetCourse. Регистрация учетной записи осуществляется путем заполнения регистрационной формы на Платформе GetCourse. В регистрационной форме необходимо указывать логин (обычно действующий адрес электронной почты), пароль.

6.6. В случае если в установленные сроки доступ на Платформе GetCourse не был предоставлен, Заказчик обязуется связаться с Исполнителем по адресу электронной почты, указанному в реквизитах Договора, предоставив копию квитанции об оплате.

6.7. После успешной оплаты и регистрации Заказчика на Платформе GetCourse в соответствии с условиями настоящей Оферты, Исполнитель принимает на себя права и обязанности перед Заказчиком, указанные в Оферте. Указанные Заказчиком логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для доступа Заказчика в личный кабинет.

6.8. Заказчик не вправе передавать свои логин и пароль третьим лицам и несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ хранения. Если Заказчиком не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим Заказчиком со всеми вытекающими последствиями.

6.9. Настоящий Договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка производится без подписания соответствующего акта. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме, если в течение 3 (трех) дней с момента предоставления доступа к Информационным материалам Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений по качеству оказанных Услуг на электронную почту, указанную в разделе 14 Договора. Отсутствие любых письменных замечаний в течение установленного срока считается признанием факта надлежащего качества Услуг.

7.

Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик обязуется:

7.1.1. Самостоятельно знакомиться на Сайте продажи с соответствующей Услуге информацией о сроках, программе и условиях ее предоставления.

7.1.2. Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.

7.1.3. Своевременно передать все необходимые документы и информацию Исполнителю.

7.1.4. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, которые могут привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.

7.1.5. Предоставлять достоверную информацию о себе, необходимую для заполнения заявки (в том числе ФИО, контакты для связи телефонной и электронной почты и т. п.).

7.1.6. Не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а также не использовать в каких бы то ни было целях (в том числе в коммерческих) информацию и

материалы, ставшие ему доступными в связи с оказанием Услуг, за исключением их личного использования.

7.1.7. Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы связи, обеспечивающие ему доступ к платформе. Исполнитель не несет ответственности за невозможность предоставления Услуг Заказчику по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или программного обеспечения со стороны Заказчика, а также по любым другим причинам, препятствующим получению Заказчиком Услуг, возникшим по вине Заказчика.

7.1.8. Самостоятельно и своевременно знакомится с актуальной редакцией Оферты на Сайте Исполнителя.

7.1.9. Самостоятельно отслеживать изменения реквизитов Исполнителя, указанных в настоящем Договоре, и нести ответственность за правильность производимых им платежей.

7.1.10. Не допускать третьих лиц к использованию доступных Заказчику Услуг.. В случае обнаружения Исполнителем факта использования материалов Заказчика третьими лицами, Исполнитель вправе запретить Заказчику доступ к уже оплаченным Услугам, удержав фактически понесенные расходы за оказанные Услуги.

7.1.11. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих персональных и контактных данных в письменной форме посредством электронной почты, указанную в разделе 14 Договора.

7.2. Исполнитель обязуется:

7.2.1. Оказывать оплаченные Заказчиком Услуги надлежащим образом и в полном объеме в соответствии с условиями настоящей Оферты.

7.2.2. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике только для оказания Услуг, не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике.

7.3. Заказчик вправе:

7.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания Услуг.

7.3.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем.

7.3.3. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг, а также задавать вопросы, связанные с оказанием Услуг.

7.4. Исполнитель вправе:

7.4.1. Требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги.

7.4.2. Привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика.

7.4.3. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Оферте. В случае непредставления, либо неполного или неверного представления Исполнителем информации, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

7.4.4. Требовать от Заказчика добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, уважительного отношения к иным участникам и к Исполнителю лично.

8.

Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, не использовал свое право участия или доступа к Услугам, то обязательства Исполнителя считаются исполненными надлежащим образом, в объеме и в срок, а оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.

8.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания Услуг Заказчику по причинам, не зависящим от Исполнителя, а именно: нарушение работы Интернета, оборудования или ПО со стороны Заказчика, сбой в работе служб email-рассылки, в том числе при попадании писем Исполнителя в папку «Спам». В данном случае Услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежащим оплате в полном размере.

8.4. Исполнитель не несет ответственности за неполучение результата, получение результата ниже ожиданий Заказчика, поскольку успешность использования Заказчиком полученных знаний, умений и навыков зависит от многих известных и неизвестных Исполнителю факторов, индивидуальных качеств и персональных характеристик Заказчика, что принимается обеими Сторонами.

8.5. Заказчик, принимая условия настоящей Оферты, принимает на себя все риски, связанные с использованием умений и навыков, полученных во время получения Услуг.

8.6. Исполнитель не несет ответственности за действия банков, электронных платежных систем, обеспечивающих оплату и возвраты денежных средств при исполнении настоящей Оферты.

8.7. Стороны признают и соглашаются, что Исполнитель не несет перед Заказчиком ответственности в случае непоступления денежных средств по причинам, независящим от Исполнителя, включая, но не ограничиваясь: сбой в программном обеспечении или поломка оборудования банков, операторов связи, платежных систем и иных платежных посредников, которые обеспечивают прием платежей от Заказчика и их перечисление Исполнителю.

8.8. Заказчик самостоятельно знакомится с содержанием программы Услуг и информацией, предоставленной от Исполнителя, и самостоятельно несет ответственность за прохождение программы Услуг в соответствии с Тарифом.

8.9. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в предоставлении Услуг в случае установления факта передачи им реквизитов для участия третьим лицам, распространения Заказчиком информации и материалов, полученных им в связи с заключением настоящего Договора, третьим лицам за плату.

9.

Расторжение Договора. Возврат стоимости Услуг

9.1. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному согласию в любой момент до момента его фактического исполнения.

9.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае оскорбления Исполнителя, распространения Заказчиком недостоверной информации, информации порочащей либо наносящей вред деловой репутации Исполнителя и оказываемым им Услугам, любым способом, включая распространение указанной информации (в том числе, в виде обнародования переписки с Исполнителем, его подрядчиками или представителями) в сети Интернет: в социальных сетях, в мессенджерах посредством любого рода рассылок и т. д. В случае обнаружения Исполнителем факта подобного поведения Заказчика Договор расторгается, о чем Заказчик уведомляется Исполнителем на адрес электронной почты, сообщенный Заказчиком при регистрации на Платформе или при оплате Услуг. В этом случае возврат

денежных средств производится по общим правилам возврата, указанным в п. 9.6 настоящего Договора.

9.3. В случае если Заказчик желает расторгнуть Договор, он обязан направить Исполнителю уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора с адреса электронной почты, указанной им при регистрации на Платформе или при оплате Услуг, на электронную почту Исполнителя, указанную в Разделе 14 Договора.

9.4. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем Уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.5. В случае получения заявления о возврате денежных средств доступ к материалам для Заказчика прекращается в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Исполнителем данного заявления.

9.6. Исполнитель, получивший заявление о возврате денежных средств за Услуги, возвращает денежные средства Заказчику с учетом нижеследующего:

9.6.1. При отказе от исполнения обязательств по Договору Заказчик может вернуть затраченные на оплату Услуг денежные средства за вычетом комиссий платежных систем (включая комиссию за конвертацию валюты при оплате с зарубежного счета), а также за вычетом фактически понесенных расходов, которые возникли у Исполнителя, и за вычетом фактически оказанных Услуг.

9.6.1.1. К фактически понесенным расходам Исполнителя относятся расходы, совершенные на момент получения заявления о возврате, в частности комиссии банковских, кредитных организаций и соответствующих платежных систем за осуществление возврата денежных средств. Конкретная сумма фактически понесенных расходов и фактически оказанных Услуг для каждого случая рассчитывается индивидуально Исполнителем, исходя из фактических обстоятельств по соответствующему заявлению о возврате.

9.7. К заявлению о возврате Заказчик должен приложить копию паспорта и реквизиты счета или карты, с которой был произведен платеж Заказчика, для перечисления денежных средств.

9.8. В случае предоставления Исполнителем полного доступа к Услугам возврат денежных средств не осуществляется в связи с фактом оказания Услуги.

9.9. Сумма денежных средств, подлежащая возврату Исполнителем Заказчику, перечисляется в течение 10 (десяти) календарных дней по реквизитам Заказчика, с которых была произведена оплата стоимости Услуг.

10.

Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств в рамках Оферты, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила, форс-мажорные обстоятельства), как это определено в действующем законодательстве Российской Федерации. При этом срок оказания Услуг переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: военные действия при условии объявления военного положения, при условии введения режима чрезвычайной ситуации — пожар, стихийные бедствия, ситуации техногенного характера, задержки вследствие аварии или неблагоприятных погодных условий, а также эпидемии, пандемии.

Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка компетентного государственного органа.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 10.1, Заказчик обязуется уведомить о них в письменном виде Исполнителя в течение 24 (двадцати четырех) часов до назначенного времени и направить уведомление на электронную почту Исполнителя, указанную в разделе 14 Договора.

10.3. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а также документы, подтверждающие наступление указанных обстоятельств.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Оферты, будут продолжаться более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения обязательств по Оферте, письменно уведомив другую Сторону за 10 (десять) календарных дней.

11.

Результат интеллектуальной деятельности

11.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе предоставления консультационно-информационных услуг, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные Исполнителем во время предоставления информационных услуг, являются результатом интеллектуальной деятельности.

11.2. Информация, к которой Заказчик получает доступ, а также передаваемая и/или высылаемая Заказчику в рамках оказываемых Исполнителем Услуг, предназначена только Заказчику, носит конфиденциальный характер и защищена положениями действующего законодательства об авторском праве, и не может копироваться, передаваться третьим лицам, тиражироваться, распространяться, пересылаться, публиковаться в электронной, бумажной или иной форме без дополнительных соглашений или официального письменного согласия Исполнителя.

11.3. Исключительное и авторское право, в том числе смежные с авторским права принадлежат Исполнителю.

11.4. Используя материалы Исполнителя, Заказчик признает и соглашается с тем, что все их содержимое защищены действующим законодательством Российской Федерации. Никакие права на материалы и документы, предоставленные Исполнителем в рамках настоящего Договора, не переходят к Заказчику в процессе передачи материалов.

11.5. Заказчику запрещается распространять, публиковать, размещать в Интернете, копировать, передавать или продавать третьим лицам, осуществлять запись, скачивание, изготовление скриншотов и фотографий записей аудио-визуальных произведений и другого контента, предоставляемого в рамках оказания Услуг по настоящему Договору.

11.6. Заказчику запрещается сохранять и передавать третьим лицам свою переписку с Исполнителем, информацию и любые материалы, полученные в рамках Договора, создавать на их основе информационные/образовательные продукты, а также использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования в рамках Договора.

11.7. Нарушение порядка использования предоставленных материалов предполагает односторонний отказ со стороны Исполнителя от предоставления Услуги без возврата вознаграждения и отказ в участии в иных программах Исполнителя и иную ответственность, предусмотренную законом Российской Федерации и настоящим Договором.

11.8. Заказчику запрещается сохранять и передавать третьим лицам контакты других Заказчиков, создавать чаты с участием других Заказчиков самостоятельно в рамках программы Услуг без ведома Исполнителя и/или с целью негативного воздействия на Исполнителя.

11.9. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия Исполнителя является нарушением исключительных прав Исполнителя, что влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.10. В случае нарушения Заказчиком положений настоящего Договора, касающихся защиты авторских прав Исполнителя, Исполнитель вправе требовать с Заказчика возмещения понесенных убытков, а также компенсации упущенной выгоды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также штраф в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду.

12.

Порядок разрешения споров

12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в рамках настоящей Оферты Сторона, чье право нарушено, направляет письменную претензию (требование) другой Стороне. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

12.2. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней после получения претензии удовлетворить заявленные в претензии требования, либо направить мотивированный отказ.

12.3. Извещения, претензии, запросы, заявления, сообщения и другие официальные материалы передаются Сторонами друг другу следующим образом:

12.3.1. От Исполнителя Заказчику — в письменной форме посредством направления на адрес электронной почты, указанный Заказчиком при оплате и регистрации на платформе;

12.3.2. От Заказчика Исполнителю — в письменной форме посредством направления на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в разделе 14 Договора.

12.4. В случае неполучения ответа в указанный выше срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.

Заключительные положения

13.1. Стороны договорились передавать сообщения (в том числе юридически значимые) средствами электронной почтовой связи. Адрес Исполнителя указан в реквизитах настоящего Договора, адрес Заказчика указывается им при заполнении регистрационной формы. Переписка Сторон или их представителей может быть использована в качестве доказательств.

13.2. Заказчик подтверждает, что все условия настоящей Оферты ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном объеме.

13.3. Настоящая Оферта действует на территории всех стран мира и в интерактивной информационной сети Интернет.

13.4. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, необходимых для доступа к уполномоченным адресам электронной почты Заказчика, не допускать разглашение такой информации и передачу третьим лицам. Стороны самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к такой информации.

13.5. До момента получения от Заказчика информации о нарушениях режима конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с помощью уполномоченного адреса электронной почты Заказчика, даже если такие

действия и документы были совершены и направлены иными лицами, считаются совершенными и направленными Заказчиком. В этом случае права и обязанности, а также ответственность наступают у Заказчика.

13.6. Стороны договорились, что электронные фотокопии документов, направленных в рамках настоящей Оферты, приравниваются к документам, оформленным на бумажном носителе и подписанными личной подписью.

13.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящей Офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

14.

Реквизиты Исполнителя

Индивидуальный предприниматель

Озимов Станислав Петрович

ИНН: 781423456597

ОГРНИП: 316784700091210

Расчетный счет: 40802810555000414991

Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044030653

Корр. счет: 301018105000000000653

Email: ozimovss85@gmail.com